

实，有关单位或者个人应当依法予以协助。《公证程序规则》第二十八条明确要求，“公证机构进行核实，应当遵守有关法律、法规和有关办证规则的规定。公证机构派员外出核实的，应当由二人进行，但核实、收集书证的除外。特殊情况下只有一人外出核实的，应当有一名见证人在场”。核实公证事项以及证明材料，是公证机构的职责，但必须依照《中华人民共和国公证法》和《公证程序规则》规定的程序进行。即《中华人民共和国公证法》和《公证程序规则》规定的程序就是判定公证是否严重违法法定公证程序的标准。本案中，在对《债权债务确认协议》这一债权文书的公证审查过程中，北京市某公证处仅指派公证员助理一人外出办理核实事务，亦没有见证人在场，根本违反了外出核实应当由二人进行或有见证人在场的规定，属于严重违法法定公证程序的情形，依法应不予执行该公证债权文书。

·编写人：广东省深圳市中级人民法院 吴文举

司法拍卖活动中悔拍人承担责任的法律适用

——雷某执行复议案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

重庆市第三中级人民法院(2023)渝03执复32号执行裁定书

2. 案由：执行复议

3. 当事人

复议申请人(异议人):雷某

被申请人:郭某某

【基本案情】

重庆市垫江县人民法院(以下简称垫江法院)通过网络平台依法拍卖一套不动产权,并发布了《拍卖公告》《竞买须知》。2023年4月7日,雷某交纳保证金100000元参与竞买,拍卖中4人竞买共出价51次,雷某出价24次,其余3人共出价27次,最终雷某以最高价1775584.8元竞买成功。后雷某未及时交纳尾款,垫江法院多次催促,宽限期内雷某仍未足额交纳,垫江法院依法对雷某交纳的保证金进行扣留。后案涉不动产重新拍卖成交,价款为1451667.84元,与原拍卖价款差价323916.96元。2023年10月9日,垫江法院作出责令补交差价通知书,责令雷某补交重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价223916.96元(扣除保证金外)。雷某认为,《拍卖公告》《竞买须知》中悔拍法律后果相关规定是“违约条款”,违反法律规定、属于格式条款无效;其因征信逾期无法完成贷款审批,导致不能按期交纳剩余价款的行为属于非恶意的违约;《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》没有悔拍后补交差价的要求,垫江法院适用《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》中的相关条款,属于违背新法优于旧法、特别法优于一般法的法律适用原则。故雷某认为其不应承担补交差价责任,遂向垫江法院提出执行异议,请求撤销责令补交差价通知书。

【案件焦点】

1. 《拍卖公告》《竞买须知》中悔拍后保证金不予退还、补足重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价这部分公示内容的效力;2. 雷某未按时足额交纳尾款是否属于悔拍,应承担何种责任;3. 雷某悔拍后的法律适用问题。

【法院裁判要旨】

重庆市垫江县人民法院经审理认为:司法拍卖基于法律赋予的强制执行权,《拍卖公告》《竞买须知》是对法律规定、竞买规则等的公示,非民事主体之间约定。雷某竞买成功后因自身原因未按期交纳尾款,确系悔拍。处理悔拍人保证金“不足以弥补两次拍卖之间的差价”问题,属于新法、特别法未规定,旧

法、一般法有规定，特别法、新法优先适用的前提是特别法与一般法、新法与旧法规定不一致，二者情形不符。《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第三十七条第三款规定，本规定对网络司法拍卖行为没有规定的，适用其他有关司法拍卖的规定。据此，根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十二条的规定，责令雷某补交差价，于法有据。

重庆市垫江县人民法院依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十二条，《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第二十四条，《最高人民法院关于办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一项，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，裁定如下：

驳回异议人雷某的异议请求。

雷某不服，提起复议。重庆市第三中级人民法院经审理认为：本案的争议焦点是雷某悔拍后是否应当承担补足重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价的责任。第一，关于本案的法律适用问题。一审法院认为关于原竞买人所交纳保证金不足以弥补两次拍卖之间差价时是否需要补交差额这一问题，应当适用《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十二条之规定符合法律规定，并无不当。第二，执行法院已在拍卖公告以及竞买须知中明确了相关处理原则。本案拍卖公告中对悔拍所应当承担的后果已予以明示且司法解释规定有补差价规则的情况下，不宜认定为超出其预期。第三，从本案的社会效果来看。悔拍行为有违诚实信用原则，将对司法权威造成破坏，扰乱拍卖秩序，若只是在保证金范围内承担责任，不仅使当事人损失无法得到弥补，也不能充分体现出对悔拍人制裁或威慑的作用，亦不利于遏制悔拍现象。综上，雷某申请复议的理由不能成立，对其复议请求本院不予采纳。

重庆市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第一项规定，裁定如下：

驳回复议申请人雷某的复议请求，维持重庆市垫江县人民法院(2023)渝0231执异52号执行裁定。

【法官后语】

网络司法拍卖，是人民法院依法开展的严肃执行活动，竞买人参与网络司法拍卖，应当严格遵守相关法律法规和竞买规则。雷某违反相关规定悔拍，造成当次拍卖其他有真实购买意愿的竞买人未能成功拍受，既对标的物变现产生不利影响，又扰乱人民法院司法拍卖秩序，应当依法承担法律责任。针对本案争议焦点，做如下评述：

一、关于《拍卖公告》《竞买须知》中公示内容的效力问题

《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十二 条规定，拍卖成交或者以流拍的财产抵债后，买受人逾期未支付价款或者承受人逾期未补交差价而使拍卖、抵债的目的难以实现的，人民法院可以裁定重新拍卖。重新拍卖时，原买受人不得参加竞买。重新拍卖的价款低于原拍卖价款造成的差价、费用损失及原拍卖中的佣金，由原买受人承担。人民法院可以直接从其预交的保证金中扣除。扣除后保证金有剩余的，应当退还原买受人；保证金数额不足的，可以责令原买受人补交；拒不补交的，强制执行。从上述规定可知，《拍卖公告》《竞买须知》关于悔拍后保证金不予退还、补足重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价之描述，系对相关法律法规的援引、公示，其作用系提醒不特定竞拍人悔拍的法定后果，而非平等民事主体之间的约定。同时，根据《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第二十四条的规定：“拍卖成交后买受人悔拍的，交纳的保证金不予退还，依次用于支付拍卖产生的费用损失、弥补重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价、冲抵本案被执行人的债务以及与拍卖财产相关的被执行人的债务。悔拍后重新拍卖的，原买受人不得参加竞买。”司法拍卖活动中悔拍人仍将承担法律责任。

二、关于未按时足额交纳尾款是否属于悔拍以及应承担的责任

竞拍人参与网拍报名并交纳保证金后即取得竞拍资格，若竞拍人未按期足额交纳尾款，致使此次拍卖目的无法实现，即可认定竞拍人属于悔拍行为。

本案中，雷某因自身原因导致的逾期未交纳尾款，客观上导致此次拍卖目的无法实现，除对当事人带来损失外，还对司法权威造成破坏，扰乱拍卖秩序，故应认定为悔拍行为。根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十二条的规定，雷某应补交重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价。

三、关于异议人雷某悔拍后的法律适用问题

《中华人民共和国立法法》第一百零三条规定，特别法优于一般法、新法优于旧法的适用前提包括特别法与一般法、新法与旧法的规定不一致。同时，根据《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第三十七条第三款的规定：“本规定对网络拍卖行为没有规定的，适用其他有关司法拍卖的规定。”可见，关于原竞买人所交纳保证金不足以弥补两次拍卖之间差价时是否需要补交差额这一问题，应当适用《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十二条的规定。

综上所述，本案的依法处理，不仅体现了人民法院对悔拍人的制裁、威慑，有利于遏制悔拍现象、规范竞买人行为，维护了人民法院强制执行程序中的司法权威。同时，通过典型案例对网络司法拍卖相关法律适用的规则进行了释明，有助于保障网络司法拍卖秩序，对后续相关案件处理提供了案例参考。

编写人：重庆市垫江县人民法院 谭陈宇 李驰明 覃廷威